

IT GOVERNANCE FINAL ROUND

# CRIMES ELETRÔNICOS



4

**LISTA DE FIGURAS**

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Figura 1 - Matar alguém .....                  | 5  |
| Figura 2 – Atos terroristas .....              | 7  |
| Figura 3 – Níveis da web.....                  | 8  |
| Figura 4 – Engano às vítimas.....              | 10 |
| Figura 5 – Caixa eletrônico.....               | 12 |
| Figura 6 – Apreensão .....                     | 13 |
| Figura 7 - Calúnia.....                        | 20 |
| Figura 8 - Ameaçar alguém .....                | 21 |
| Figura 9 – Filmar e fotografar .....           | 22 |
| Figura 10 - Robôs realizando cirurgia .....    | 26 |
| Figura 11 - Jogos <i>on-line</i> .....         | 28 |
| Figura 12 - Correspondência confidencial ..... | 29 |
| Figura 13 - Cracker .....                      | 31 |
| Figura 14 – WhatsApp.....                      | 32 |
| Figura 15 - Facebook .....                     | 33 |

## LISTA DE QUADROS

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Quadro 1 – Resumo comparativo entre os códigos maliciosos..... | 19 |
|----------------------------------------------------------------|----|

EMENDADO

**SUMÁRIO**

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| CRIMES ELETRÔNICOS.....                               | 5  |
| 1 PRINCÍPIOS RELEVANTES DO DIREITO PENAL .....        | 5  |
| 2 CRIMINOSOS CIBERNÉTICOS .....                       | 7  |
| 2.1 Aspectos relevantes do criminoso cibernético..... | 7  |
| 3 O MODO DE OPERAÇÃO DOS CRIMINOSOS .....             | 10 |
| 3.1 Página falsa.....                                 | 13 |
| 3.2 Trojan ou Cavalo de Troia .....                   | 14 |
| 4 TIPIFICAÇÃO PENAL DAS CONDUTAS.....                 | 19 |
| 4.1 Os crimes eletrônicos mais comuns.....            | 19 |
| REFERÊNCIAS.....                                      | 41 |

## CRIMES ELETRÔNICOS

### 1 PRINCÍPIOS RELEVANTES DO DIREITO PENAL

O Direito Penal é, de forma geral, o instrumento que possibilita a ação do Estado sobre algumas das principais garantias fundamentais de qualquer cidadão, como a liberdade de ir e vir. É remédio subsidiário que deve ser reservado apenas para aquelas situações em que outras medidas estatais ou sociais (sanção moral, administrativa, civil etc.) não forem suficientes para diminuir a violência contra determinado bem jurídico de extrema relevância para a sociedade, como a vida, o patrimônio, a honra, direitos autorais, entre outros.

Diante de tal cenário, pelo princípio da reserva legal, somente uma lei pode determinar o que é um crime, ou seja, segundo o Art. 1º, “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal (Brasil, 1984)”.



Figura 1 - Matar alguém  
Fonte: Shutterstock (2020)

No mesmo sentido, pelo princípio da taxatividade, deverá haver descrição exata da conduta típica para caracterização de um fato criminoso (como no caso do homicídio, o Art. 121 do Código Penal prevê: “Matar alguém”), não podendo ser considerado como crime mero fato parecido com um tipo penal ou próximo de outro. Não há, no Direito Penal, analogia para criminalizar determinada conduta inexistente de forma taxativa.

Outro importante princípio é o da culpabilidade. Alguém somente pode ser condenado por dolo quando o agente quis o resultado (direto) ou assumiu o risco de produzi-lo (indireto), conforme Art. 18, inciso I, do Código Penal, ou por culpa, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia, conforme previsto no inciso II do mesmo artigo, sendo que, caso não exista previsão expressa, somente se pune o agente caso tenha cometido o crime dolosamente (Art. 18, parágrafo único, do CP).

Por fim, não poderíamos deixar de falar do *in dubio pro reo*, pois, para haver uma condenação criminal, além da materialidade, há necessidade de ter certeza da autoria do ilícito. No caso de dúvida, haverá a absolvição do réu, conforme Art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Todos os princípios acima elencados também são válidos para os crimes eletrônicos, pois: (i) para ser crime, qualquer conduta indevida que seja praticada em rede tem de ser prevista taxativamente em lei anterior; (ii) alguns ilícitos, quando não existir a modalidade culposa, só terão reflexos na esfera civil; (iii) as provas existentes devem, além da materialidade do ilícito, trazer certeza da autoria.

Acerca da **definição dos crimes eletrônicos**, vejamos algumas definições:

Ferreira (2005), dispõe como sendo “toda a ação típica, antijurídica e culpável cometida contra ou pela utilização de processamento automático de dados ou sua transmissão”.

Manzur conceitua como “todas aquelas ações ou omissões típicas, antijurídicas e dolosas, trate-se de fatos isolados ou de uma série deles, cometidos contra pessoas naturais ou jurídicas, realizadas em uso de um sistema de tratamento da informação e destinadas a produzir um prejuízo na vítima por meio de atentados à saúde técnica informática, o qual, geralmente, produzirá de maneira colateral lesões a distintos valores jurídicos, reportando-se, muitas vezes, um benefício ilícito no agente, seja ou não seja de caráter patrimonial, atue com ou sem ânimo de lucro” (Manzur, 2000, tradução nossa).

Arocena (1997, tradução nossa) define crimes informáticos como “todas as formas delitivas que utilizam os sistemas informáticos como meio comissivo ou que têm, em parte ou totalmente, como seu objeto. Em outras palavras, qualquer ação em

que o computador seja o instrumento ou o objeto do delito. Mais genericamente, ainda, qualquer delito ligado ao tratamento automático de dados”.

Portanto, podemos concluir e definirmos os crimes eletrônicos como aqueles em que o criminoso visa, sinteticamente, causar prejuízo ou obter informações sensíveis diretamente em qualquer sistema eletrônico (crime eletrônico puro), bem como no qual as novas tecnologias servem apenas como meio, ou seja, mais como uma ferramenta para a conduta criminosa (crime eletrônico misto).

## **2 CRIMINOSOS CIBERNÉTICOS**

### **2.1 Aspectos relevantes do criminoso cibernético**

Entender, estudar e avaliar características comuns dos criminosos cibernéticos pode viabilizar a percepção de inúmeras circunstâncias mitigadoras dos danos pretendidos, como o modelo de operação e a motivação para a prática ilícita.

A primeira questão que salta aos olhos é a facilidade de acesso à informação potencialmente danosa na internet, por canais que mostram, ensinam didaticamente e permitem ao usuário praticar as mais variadas condutas ilícitas, desde fazer um simples comando para quebrar uma senha, até mesmo construir uma bomba para praticar atos terroristas. A internet é aberta e livre para o exercício de atividades lícitas, permitindo a inovação e evolução contínua da sociedade, mas também, infelizmente, viabiliza o acesso fácil a conteúdos potencialmente criminosos.

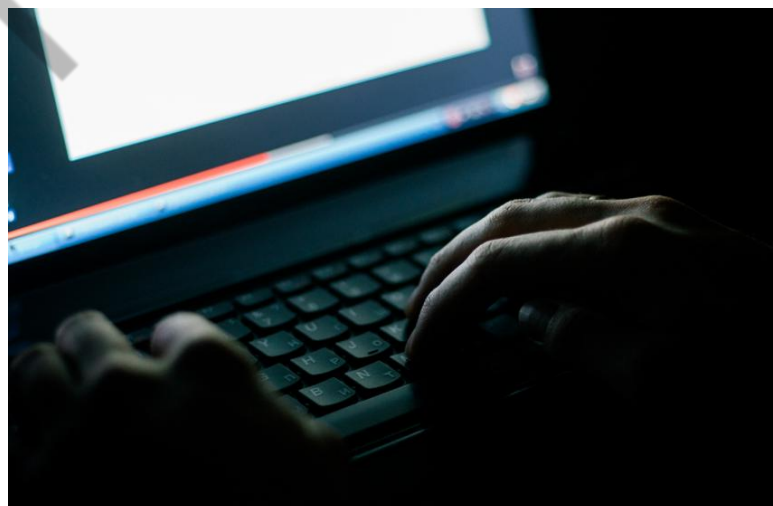


Figura 2 – Atos terroristas

Fonte: Shutterstock (2020)

Por meio da *Dark Web* ou outros protocolos criptografados, por exemplo, é possível encontrar um verdadeiro mercado ilícito, no qual criminosos ofertam drogas, armas, traficam órgãos e pessoas, contratam matadores de aluguel, apenas para citar alguns exemplos. Efetivamente, é o lado sombrio da internet.

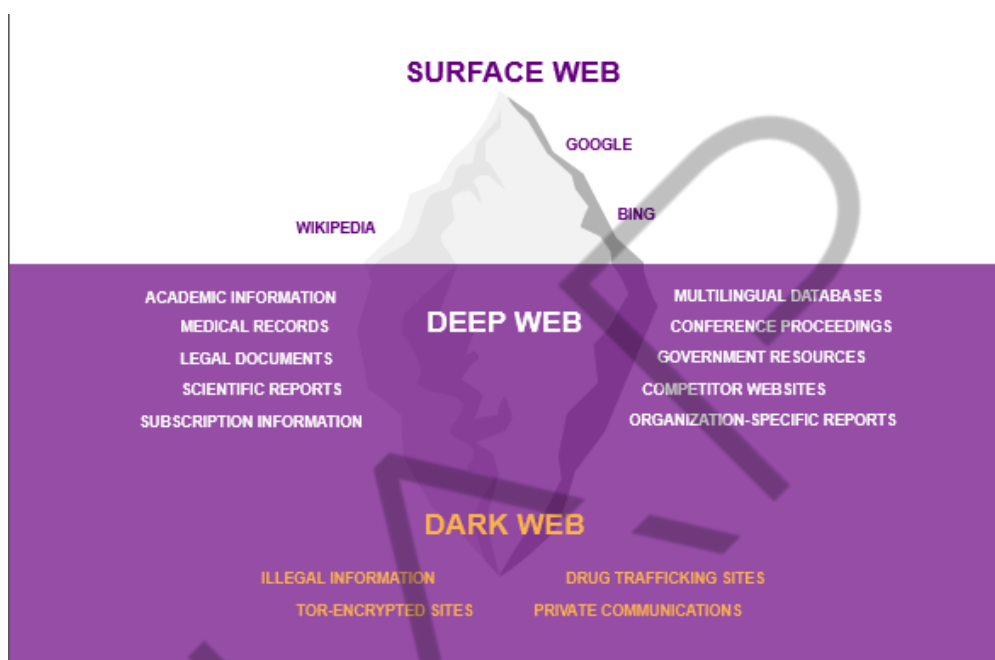


Figura 3 – Níveis da web  
Fonte: Quora, adaptado por FIAP (2020)

Dependendo do crime, outro fator importantíssimo acerca dos criminosos cibernéticos é o conhecimento necessário para explorar vulnerabilidades técnicas ou humanas, a disponibilidade de tempo, além da aquisição de ferramentas que viabilizem a conduta ilícita, especialmente em se tratando de fraudes com intuito patrimonial.

Outro ponto de relevância é a idade dos infratores, pois, conforme a nossa legislação, mais especificamente o Artigo 27 do Código Penal, menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ou seja, não cometem crime, mas, sim, ato infracional, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial, qual seja, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90).

Ainda, a ausência de contato físico entre o criminoso e a vítima pode retirar do infrator a percepção do potencial lesivo da sua conduta, freio esse que poderia inibir o seu comportamento por questões éticas.



É notório que para a prática de um crime eletrônico, basta que o agente esteja conectado à internet, por meio de qualquer dispositivo informático, difamando, subtraindo patrimônio, extorquindo, danificando sistemas, tudo isso sem nem mesmo saber quem são as suas vítimas.

Possivelmente, caso infratores tivessem que estar “cara a cara” com suas vítimas, deixariam de praticar o ilícito, pois simplesmente não teriam coragem de prosseguir com as suas atividades maléficas.

Ademais, o planejamento e a quantidade de criminosos envolvidos para a prática de um crime físico complexo, como explodir um caixa eletrônico ou assaltar uma carga em um caminhão na estrada, demandam muito mais tempo e pessoas para buscar êxito em uma única oportunidade, com um único dia, hora, data e local. Já nos crimes eletrônicos, diferentemente dos exemplos acima expostos, os criminosos podem tentar diversas vezes, de forma anônima, até conseguir o objetivo ilícito.

Outro e talvez o principal subterfúgio utilizado pelo criminoso cibernético é a possibilidade de se manter e praticar os ilícitos de forma anônima, pois pode ser extremamente difícil comprovar a autoria de um crime se este for cometido por um profissional com extremo conhecimento na matéria, apesar de sempre haver rastros que podem ser seguidos.

Por fim, seguem algumas das principais denominações dos agentes:

- 1 **Hackers:** Denominação genérica para alguém com grande habilidade em informática e computação.
- 2 **Crackers:** Aqueles que utilizam a referida habilidade para fins ilícitos.
- 3 **Cardes:** Especializados na falsificação e clonagem de cartões de crédito, telefônicos, magnéticos, entre outros, para utilização fraudulenta.
- 4 **Phreakers:** Burlam sistemas de comunicações.
- 5 **Cybertalkers:** Fazem disseminação do terror.
- 6 **Haters:** Fazem disseminação do ódio.
- 7 **Cyberpunks:** Pichadores de páginas eletrônicas.
- 8 **Insiders:** Em razão de prévio vínculo com as vítimas, como ex-empregados, conseguem ter acesso a informações sensíveis.

### 3 O MODO DE OPERAÇÃO DOS CRIMINOSOS

A fraude eletrônica e outros crimes semelhantes decorrem de uma série de procedimentos nos quais os criminosos, por meio da denominada técnica de engenharia social, tem como objetivo levar ao engano as vítimas para que acreditem em determinados fatos inexistentes (traição, negatificação do nome, intimação judicial, restituição de imposto de renda etc.) visando a captura de dados sensíveis para consecução dos ilícitos.



Figura 4 – Engano às vítimas  
Fonte: Shutterstock (2020)

Outro fator preponderante, além da engenharia social, é a exploração de potenciais vulnerabilidades técnicas nos sistemas das vítimas, como ausência de atualização das aplicações e sistemas operacionais, ausência de antivírus atualizado, ausência de *firewall*, apenas para citar alguns exemplos.

Assim, usualmente, os *crackers* atuam da seguinte forma: (i) criam programas de computador maliciosos conhecidos como “cavalo de troia” (*Trojan horse*) para captação de dados sensíveis; (ii) obtêm dados pessoais, como nome, RG e CPF, e listas de contas de e-mails adquiridas por meio de diversas fontes, inclusive, em alguns casos, com segmentação por tipo de banco utilizado, localização geográfica, perfil do usuário, entre outros; (iii) enviam milhares de mensagens (*phishing*), com atrativos dos mais variados tipos para abertura, pelas vítimas, dos arquivos lesivos; (iv) no momento da abertura do arquivo (normalmente um *link*), instala-se o programa espião que se hospeda na máquina da vítima; (v) tais programas se apropriam das informações quando as vítimas acessam sites e dispõem de seus dados nocivos, os

quais são enviados diretamente para os criminosos; (vi) acessam as contas das vítimas por meio dos dados verdadeiros dos usuários para efetivação de transferências bancárias para contas de “laranjas”, pagamento de contas, carregamento de telefones celulares pré-pagos, entre outros.

Nas palavras do advogado Amaro Moraes e Silva Neto, “dada a facilidade de utilização e o custo virtualmente nulo dessas mensagens, é comum que um único e-mail do *spammer* tenha milhares de internautas destinatários, quando não milhões, o que é a regra” (CONJUR, 2001).

Do mesmo modo também existe a possibilidade de criação de páginas virtuais “clonadas” de instituições financeiras e comércio eletrônico, em que a vítima acredita estar navegando e expondo seus dados a seu prestador de serviço, mas, na realidade, está sendo enganada.

Vejamos como ocorre:

- I Criação da página “clonada” pelos fraudadores;
- II Hospedagem da página “clonada” em algum servidor;
- III Acesso dos clientes vítimas às páginas “clonadas”, pensando ser a página legítima;
- IV Quando as vítimas disponibilizam os dados, estes são enviados diretamente aos fraudadores, ao mesmo tempo que para a vítima aparece uma mensagem de erro na página “clonada” ou algo do gênero;
- V Acesso dos fraudadores às contas das vítimas por meio dos dados verdadeiros para efetivação de fraude.

Ainda, em redes paralelas criptografadas dentro da *Dark Web*, WhatsApp ou Telegram, fraudadores trocam ou vendem dados, informações e aplicações de acordo com a sua habilidade, conforme já mencionado.

- I Acerca de Cartões de Crédito e dos Caixas Eletrônicos Automáticos ou caixas ATM (*Automatic Teller Machine*), usualmente as técnicas fraudulentas são as seguintes: Emprego de máquinas que copiam os dados dos cartões bancários (“chupa-cabras”), com a simples leitura deles, fazendo-se passar por verdadeiras máquinas eletrônicas de autenticação de

pagamentos, captando dados nocivos dos clientes para prática de fraudes e outros crimes;

- II Reprodução de cartões bancários por meio de alterações, tais como: quebra, colagens, rasuras, design “fantasia”, fazendo-se passar por cartões verdadeiros, obtidos de forma fraudulenta, para prática de fraudes e outros crimes;
- III Clonagem dos cartões bancários, feita com diversas modalidades de captação de dados nocivos dos clientes, até mesmo com disseminação de banco por prepostos de instituições financeiras para prática de fraudes e outros crimes.

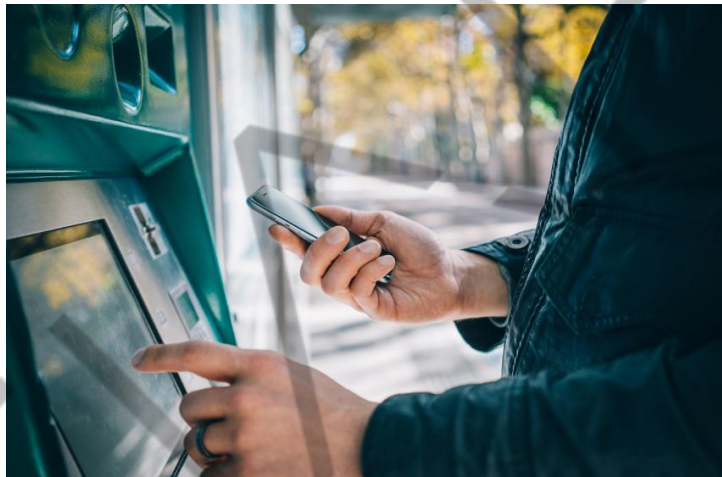


Figura 5 – Caixa eletrônico  
Fonte: Shutterstock (2020)

Vejamos a interessante decisão acerca do tema, proferida pelo Juiz da 4ª Vara Federal da Justiça do Pará, no processo nº 2004.39.00.000135-8.

Exsurge inicialmente enfatizar que o crime de bando requer as seguintes condições: quatro ou mais pessoas; reunião estável ou permanente; o fim de cometer delitos, o que houve conforme a conduta de saques eletrônicos fraudulentos operados por meio da rede mundial de computadores (*Internet*).

A propósito, veja-se com exemplos da realização dos ilícitos penais, os registros de arquivos contendo senhas, números de contas e agências bancárias que foram empregados em, pelo menos, trinta e quatro transferências indevidas de numerários pertencentes a correntistas da Caixa Econômica Federal, conforme constatado pela própria empresa pública.



Figura 6 – Apreensão  
Fonte: Shutterstock (2020)

Deparamo-nos ainda, com o CD-ROM, nº de série 011804222B, apreendido com outro membro da quadrilha, Vilmo Oliveira de Paula Júnior, que diz respeito a programas e arquivos utilizados na captura de senhas de cartão, contas bancárias, número de agências e limites de créditos pré-aprovados (CDC automático). Por fim, anote-se a maneira de agir dos quadrilheiros para a realização dos delitos:

### 3.1 Página falsa

- 1 – Falsário cria as páginas falsas dos bancos e os arquivos que receberão as informações digitadas.
- 2 – Registra um endereço parecido com o do banco e hospeda a página falsa.
- 3 – Prepara a mensagem para enganar o internauta, contendo link para a página falsa do banco.
- 4 – Envia mensagens para o maior número possível de internautas (SPAM).
- 5 – Internauta recebe a mensagem, é enganado, clica no link e digita a agência, conta e senhas.
- 6 – Informações são armazenadas nos arquivos anteriormente preparados.
- 7 – Um banco de dados é criado com as informações capturadas.
- 8 – Acessa o banco de dados, tira extratos para selecionar as contas com saldo significativo.

- 9 – Arruma contas “emprestadas” para receber os créditos.
- 10 – Transfere os valores da conta da vítima para a conta “emprestada”.
- 11 – Saca os valores creditados das contas “emprestadas”.

### 3.2 Trojan ou Cavalo de Troia

- I Falsário cria as contas de *e-mail* que receberão os dados capturados.
- II Cria Trojan configurando-o para monitorar sites bancários e indicando para qual e-mail as informações serão enviadas.
- III Prepara o arquivo instalador (.exe).
- IV Hospeda o arquivo instalador em um site (geralmente no exterior).
- V Prepara a mensagem para enganar o internauta, contendo link para baixar o arquivo instalador.
- VI Envia mensagens para o maior número possível de internautas (SPAM).
- VII Internauta recebe a mensagem, é enganado, clica no link, baixa o programa e o instala.
- VIII Trojan começa a monitorar acesso a páginas de banco, capturando agência, conta e senhas, inclusive de teclado virtual.
- IX Trojan gera mensagem com os dados capturados e envia para o e-mail cadastrado.
- X E-mail cadastrado passa a receber as mensagens geradas pelo computador do internauta.
- XI Baixa as mensagens do e-mail cadastrado, analisa os dados capturados e obtém agência, conta e senhas.
- XII Tira extratos para selecionar as contas com saldo significativo.
- XIII Arruma contas “emprestadas” para receber os créditos.
- XIV Transfere os valores da conta da vítima para a conta “emprestada”.
- XV Saca os valores creditados das contas “emprestadas”.

Certa é também a estabilidade ou permanência, reveladora sobre uma duradoura atuação em comum, uma vez que o conjunto probatório acena que os denunciados tinham uma estrutura hierarquizada, com planejamento empresarial, revelado no recrutamento e pagamento de pessoal, em programas de fluxo de mercadorias, caixa, dentre outros, além dos meios tecnológicos que empregavam, denotando, concretamente, um “plus” em relação à quadrilha ou bando, caracterizando-se, assim, uma autêntica organização criminosa, capaz de abater, inclusive, a credibilidade do sistema financeiro do estado brasileiro e internacional.

Ademais, para configuração do delito não se exige o conhecimento pessoal de seus agentes, bastando que concorram para o cometimento de mais de uma infração penal, o que já restou indubitavelmente comprovado.

Assim, conforme observamos, a “chave mestra” para consumação dos crimes eletrônicos contra o patrimônio é a criação de códigos maliciosos que terão como função explorar vulnerabilidades e capturar dados nocivos das vítimas sem que essas tenham conhecimento.

Usualmente, um código malicioso pode ter controle parcial ou total sobre o sistema da vítima, podendo, além de capturar dados, executar qualquer tipo de função ou destruir arquivos e programas, sendo comum para sua instalação a necessidade de que o usuário o execute como, por exemplo, abrindo arquivos armazenados em outros computadores, abrindo arquivos anexados a e-mails recebidos, baixando arquivos de sites da internet suspeitos, bem como, até mesmo, por meio de alguma mídia removível infectada (*pen drive*), conectada ao computador.

Ademais, esses códigos maliciosos procuram permanecer ocultos enquanto atuam, com intuito de que a vítima não saiba que está infectada” (E-direito, 2005).

Para aprofundarmos o tema, trazemos a Cartilha de Segurança para Internet ([Cartilha de Segurança para Internet – Versão 4.0 \(cert.br\)](#)), elaborada pelo Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil do Comitê Gestor da Internet no Brasil.

**Códigos maliciosos (*malware*)** são programas especificamente desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas em um computador. Os principais motivos que levam um atacante a desenvolver e a propagar códigos maliciosos são a obtenção de vantagens financeiras, a coleta de informações

confidenciais, o desejo de autopromoção e o vandalismo. Além disso, os códigos maliciosos são muitas vezes usados como intermediários e possibilitam a prática de golpes, a realização de ataques e a disseminação de spam.

**Vírus** é um programa ou parte de um programa de computador, normalmente malicioso, que se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas e arquivos. Depende da execução do programa ou arquivo hospedeiro, ou seja, para que o seu computador seja infectado é preciso que um programa já infectado seja executado.

**Worm** é um programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes, enviando cópias de si mesmo de computador para computador. São notadamente responsáveis por consumir muitos recursos, devido à grande quantidade de cópias de si mesmo que costumam propagar e, como consequência, podem afetar o desempenho de redes e a utilização de computadores. Após identificar os alvos, o worm efetua cópias de si mesmo e tenta enviá-las para esses computadores, por uma ou mais das seguintes formas: como parte da exploração de vulnerabilidades existentes em programas instalados no computador alvo; anexadas a e-mails; via canais de IRC (*Internet Relay Chat*); via programas de troca de mensagens instantâneas; incluídas em pastas compartilhadas em redes locais ou do tipo P2P (*Peer to Peer*).

**Bot** é um programa que dispõe de mecanismos de comunicação com o invasor que permitem que ele seja controlado remotamente. Ao se comunicar, o invasor pode enviar instruções para que ações maliciosas sejam executadas, como desferir ataques, furtar dados do computador infectado e enviar spam.

**Zombie:** Um computador infectado por um *bot* costuma ser chamado de zumbi (*zombie computer*), pois pode ser controlado remotamente, sem o conhecimento do seu dono.

**Botnet** é uma rede formada por centenas ou milhares de computadores zumbis e que permite potencializar as ações danosas executadas pelos *bots*. Algumas das ações maliciosas que costumam ser executadas por intermédio de *botnets* são: ataques de negação de serviço, propagação de códigos maliciosos (inclusive do próprio *bot*), coleta de informações de um grande número de computadores, envio de



spam e camuflagem da identidade do atacante (com o uso de proxies instalados nos zumbis).

**Spyware** é um programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros. Alguns tipos específicos de programas *spyware* são: *keylogger*, capaz de capturar e armazenar as teclas digitadas pelo usuário no teclado do computador; *Screenlogger*, capaz de armazenar a posição do cursor e a tela apresentada no monitor, nos momentos em que o mouse é clicado, ou a região que circunda a posição onde o mouse é clicado; *Adware*, projetado especificamente para apresentar propagandas. Pode ser usado para fins legítimos, quando incorporado a programas e serviços, como forma de patrocínio ou retorno financeiro para quem desenvolve programas livres ou presta serviços gratuitos. Também pode ser usado para fins maliciosos, quando as propagandas apresentadas são direcionadas, de acordo com a navegação do usuário e sem que este saiba que tal monitoramento está sendo feito.

**Backdoor** é um programa que permite o retorno de um invasor a um computador comprometido, por meio da inclusão de serviços criados ou modificados para esse fim. Após incluído, o *backdoor* é usado para assegurar o acesso futuro ao computador comprometido, permitindo que ele seja acessado remotamente, sem que haja necessidade de recorrer novamente aos métodos utilizados na realização da invasão ou infecção e, na maioria dos casos, sem que seja notado.

**Cavalo de troia, trojan ou trojan-horse**, é um programa que, além de executar as funções para as quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções, normalmente maliciosas, e sem o conhecimento do usuário.

**Rootkit** é um conjunto de programas e técnicas que permite esconder e assegurar a presença de um invasor ou de outro código malicioso em um computador comprometido. Pode ser usado para: remover evidências em arquivos de logs; instalar outros códigos maliciosos, como *backdoors*, para assegurar o acesso futuro ao computador infectado; esconder atividades e informações, como arquivos, diretórios, processos, chaves de registro, conexões de rede etc.; mapear potenciais vulnerabilidades em outros computadores, por meio de varreduras na rede; capturar informações da rede onde o computador comprometido está localizado, pela interceptação de tráfego.

Abaixo, o resumo comparativo ofertado na cartilha em questão ([Cartilha de Segurança para Internet – Versão 4.0 \(cert.br\)](#)):

| Códigos Maliciosos                                   |       |      |     |        |         |          |         |
|------------------------------------------------------|-------|------|-----|--------|---------|----------|---------|
| Como é obtido:                                       | Vírus | Worm | Bot | Trojan | Spyware | Backdoor | Rootkit |
| Recebido automaticamente pela rede                   |       | X    | X   |        |         |          |         |
| Recebido por e-mail                                  | X     | X    | X   | X      | X       |          |         |
| Baixado de sites na internet                         | X     | X    | X   | X      | X       |          |         |
| Compartilhamento de arquivos                         | X     | X    | X   | X      | X       |          |         |
| Uso de mídias removíveis infectadas                  | X     | X    | X   | X      | X       |          |         |
| Redes sociais                                        | X     | X    | X   | X      | X       |          |         |
| Mensagens instantâneas                               | X     | X    | X   | X      | X       |          |         |
| Inserido por um invasor                              |       | X    | X   | X      | X       | X        | X       |
| Ação de outro código malicioso                       |       | X    | X   | X      | X       | X        | X       |
| Como ocorre a instalação                             |       |      |     |        |         |          |         |
| Execução de um arquivo infectado                     | X     |      |     |        |         |          |         |
| Execução explícita do código malicioso               |       | X    | X   | X      | X       |          |         |
| Via execução de outro código malicioso               |       |      |     |        |         | X        | X       |
| Exploração de vulnerabilidade                        |       | X    | X   |        |         | X        | X       |
| Como se propaga:                                     |       |      |     |        |         |          |         |
| Inserir cópia de si próprio em arquivos              | X     |      |     |        |         |          |         |
| Envia cópia de si próprio automaticamente pela rede  |       | X    | X   |        |         |          |         |
| Envia cópia de si próprio automaticamente por e-mail |       | X    | X   |        |         |          |         |
| Não se propaga                                       |       |      |     | X      | X       | X        | X       |

| Ações maliciosas mais comuns:         |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Altera e/ou remove arquivos           | X |   |   | X |   |   | X |
| Consome grande quantidade de recursos |   | X | X |   |   |   |   |
| Furta informações sensíveis           |   |   | X | X | X |   |   |
| Instala outros códigos maliciosos     |   | X | X | X |   |   | X |
| Possibilita o retorno do invasor      |   |   |   |   |   | X | X |
| Envia <i>spam</i> e <i>phishing</i>   |   |   | X |   |   |   |   |
| Desfere ataques na internet           | X | X |   |   |   |   |   |
| Procura se manter escondido           | X |   |   |   | X | X | X |

Quadro 1 – Resumo comparativo entre os códigos maliciosos  
Fonte: Cert.br (2017)

## 4 TIPIFICAÇÃO PENAL DAS CONDUTAS

### 4.1 Os crimes eletrônicos mais comuns

Vamos elucidar os crimes eletrônicos mais comuns, praticados pelos meios eletrônicos (crimes eletrônicos mistos) ou contra sistemas informáticos (crimes eletrônicos puros).

Diversas condutas criminosas que anteriormente eram praticadas por meio físico ou verbal, em que as evidências tinham um potencial maior de desaparecer, atualmente são praticadas mediante o uso de inúmeros recursos tecnológicos que deixam vestígios nas aplicações utilizadas para as atividades ilícitas, como e-mails, serviços de mensagem instantânea, redes sociais, blogs, entre outros.

De início, podemos citar os crimes contra a honra, que normalmente envolvem questões passionais, previstos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal. Vejamos:

A calúnia (Art. 138 do Código Penal) protege a honra objetiva da pessoa, que é o conceito de cada pessoa perante terceiros, tornando-se necessário que a ofensa chegue ao conhecimento de outras pessoas que não a própria vítima. O tipo penal dispõe: “Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime”

(BRASIL, 1940). Portanto, a ofensa exarada precisa ser relacionada a um fato definido como crime.

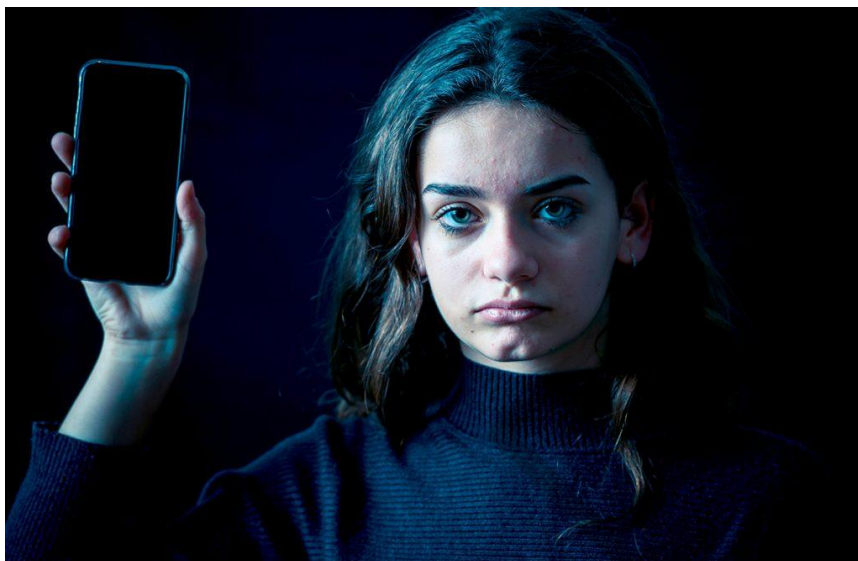


Figura 7 - Calúnia  
Fonte: Shutterstock (2020)

Na difamação, prevista no Artigo 139 do Código Penal, o bem protegido também é a honra objetiva da pessoa e, portanto, também um terceiro, que não a vítima, deve ter conhecimento da ofensa à sua reputação. Diferentemente da calúnia, não precisa ser fato definido como crime. Vejamos o dispositivo: “Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação”.

Já a injúria, prevista no Artigo 140 do Código Penal, protege a honra subjetiva da pessoa, que é o conceito que cada pessoa tem de si mesma, bastando, portanto, que a ofensa chegue ao conhecimento da própria vítima: “Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro”.

Portanto, em redes sociais, blogs, e-mails com diversos destinatários, por exemplo, havendo ofensa que vise atingir a honra objetiva da vítima, se tal ofensa envolver a imputação de um fato definido como crime, estaremos diante da calúnia. Caso contrário, difamação. Por outro lado, no caso de um e-mail ofensivo enviado diretamente à vítima, sem a presença de terceiros, seria o caso de injúria.

Sempre que tais crimes contra a honra forem praticados na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a sua divulgação, conforme Art. 141, inc. III, do Código Penal, as penas aumentam-se de um terço.

Ademais, da mesma forma que ocorre nos crimes contra a honra, outro crime muito comum e que atualmente, com o advento das novas tecnologias, se torna mais fácil de comprovar sua materialidade é o de ameaça, previsto no Artigo 147 do Código Penal: “Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave”



Figura 8 - Ameaçar alguém  
Fonte: Shutterstock (2020)

Nesse contexto de crimes contra a honra, ameaça e outros graves ilícitos, não poderíamos deixar de comentar que entre crianças e adolescentes cresce em grande escala a prática *bullying* e *cyberbullying*, inclusive havendo uma lei no Brasil (Lei nº 13.185/15) que institui o programa de combate à intimidação sistemática, definindo *bullying* como todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas, e *cyberbullying* quando usarem os instrumentos que são próprios da Internet para depreciar, incitar a violência, adulterar fotos e dados pessoais com o intuito de criar meios de constrangimento psicossocial.

Passamos agora a outro crime extremamente grave, qual seja, a Pornografia Infantil na Internet, tratado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), o qual disciplina em seu artigo 1º que criança é a pessoa com até 12 (doze) anos de idade e adolescente é a pessoa que tem entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos de idade.

Ao longo do tempo, a legislação sobre tal crime sofreu algumas alterações diante da evolução tecnológica. A Lei nº 10.764, de 12/11/03, alterou a Lei nº 8.069 de 13/07/90, dando nova redação ao artigo 241:

O antigo Artigo 241 da Lei n.º 4.069/90, previa como crime a conduta de *“Fotografar e publicar cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente”* (Brasil, 1990). Com a redação trazida pela Lei n.º 10.764/03, passou a dispor: *“Apresentar, produzir, vender, fornecer, divulgar ou publicar, por qualquer meio de comunicação, inclusive rede mundial de computadores ou Internet, fotografias ou imagens com pornografia ou cenas de sexo explícito envolvendo criança ou adolescente”* (Brasil, 2003). E, ainda: *“I - intermedeia a participação de criança ou adolescente em produção referida neste artigo II – assegura os meios ou serviços para o armazenamento das fotografias, cenas ou imagens produzidas na forma do caput deste artigo; III – assegura, por qualquer meio, o acesso, na rede mundial de computadores ou Internet, das fotografias, cenas ou imagens produzidas na forma do caput desde artigo”* (Brasil, 2003).



Figura 9 – Filmar e fotografar  
Fonte: Shutterstock (2020)

A ideia básica foi inserir a maior quantidade possível de verbos para contemplar as mais variadas condutas praticadas pela Internet.

Porém, apesar de todos os avanços alcançados com a Lei nº 10.764/03, ainda não tínhamos tipificada a conduta do “cliente” da Pornografia Infantil, o que somente

ocorreu com a Lei nº 11.829, de 2008, que nos trouxe novamente inúmeros outros avanços. Vejamos as principais modificações:

Art. 241-B. Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente: (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008).

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008).

§ 1º A pena é diminuída de 1 (um) a 2/3 (dois terços) se de pequena quantidade o material a que se refere o caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008).

§ 2º Não há crime se a posse ou o armazenamento tem a finalidade de comunicar às autoridades competentes a ocorrência das condutas descritas nos arts. 240, 241, 241-A e 241-C desta Lei, quando a comunicação for feita por: (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008).

I – agente público no exercício de suas funções; (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008).

II – membro de entidade, legalmente constituída, que inclua, entre suas finalidades institucionais, o recebimento, o processamento e o encaminhamento de notícia dos crimes referidos neste parágrafo; (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008).

III – representante legal e funcionários responsáveis de provedor de acesso ou serviço prestado por meio de rede de computadores, até o recebimento do material relativo à notícia feita à autoridade policial, ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário. (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008).

§ 3º As pessoas referidas no § 2º deste artigo deverão manter sob sigilo o material ilícito referido. (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008).

Art. 241-E. Para efeito dos crimes previstos nesta Lei, a expressão “cena de sexo explícito ou pornográfica” compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais.

Já existem diversas decisões sobre o assunto. Vejamos algumas:

“NÚMERO DO PROCESSO: 2002.04.01.008990-9

DATA DA DECISÃO: 25/06/2002

ÓRGÃO JULGADOR: SÉTIMA TURMA

E M E N T A

“PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 241 DO ECA. DIVULGAÇÃO DE IMAGEM PORNOGRÁFICA DE MENOR.

1. Comprovada a divulgação de foto de menor pela Internet, contendo cena pornográfica, por perícia médica e de imagem digital, configura-se o tipo subsumido no art. 241 da Lei 8.069/90.

2. Não há possibilidade de fixação da pena em 2 anos e 6 meses de reclusão, porquanto além de afastar-se do termo-médio do art. 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente que é de 2 anos, a totalidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não lhe são desfavoráveis, mas tão-somente as consequências do crime” (g.n.).

“NÚMERODO PROCESSO: 2002.04.01.033189-7

DATA DA DECISÃO: 29/04/2003

ÓRGÃO JULGADOR: SÉTIMA TURMA FONTE DA PUBLICAÇÃO:

E M E N T A

4. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito pelo farto conjunto probatório, é de ser reconhecida a responsabilidade penal do réu pelo cometimento do ilícito previsto no art. 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois o mesmo utilizava-se de seu site na Internet para divulgar pornografia infantil, por meio da publicação de fotos pornográficas envolvendo crianças, que eram enviadas a ele por correio eletrônico (e-mail)” (g.n.).

“NÚMERO DO PROCESSO: 2004.04.01.019867-7

DATA DA DECISÃO: 03/08/2004

ÓRGÃO JULGADOR: SÉTIMA TURMA

E M E N T A

2. As imagens - disponibilizadas em site - não foram veiculadas pela internet por motivos alheios à vontade do agente. A execução foi iniciada no Brasil, enquanto o resultado teria ocorrido em todos os países com conexão à rede mundial de computadores;

3. Competência da Justiça Federal também para o delito do art. 241 do ECA, na sua forma tentada” (g.n.).

Da mesma forma que a pornografia infantil, também é com tristes olhos que constatamos a crescente prática dos crimes de racismo pela Internet, que felizmente já encontram enquadramento na Lei n.º 4.716/89, inclusive com previsão de maior pena caso o ilícito seja praticado por intermédio dos meios de comunicação social:

Art. 1º Serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.

Pena: reclusão de um a três anos e multa (Redação dada pela Lei nº 9.459, de 15/05/97).

Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional (Redação dada pela Lei nº 9.459, de 15/05/97).

§ 1º Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou



gamada, para fins de divulgação do nazismo (Redação dada pela Lei nº 9.459, de 15/05/97).

§ 2º Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza (Redação dada pela Lei nº 9.459, de 15/05/97).

Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa (Incluído pela Lei nº 9.459, de 15/05/97) (BRASIL, 2008).

A Justiça do Pará condenou um internauta a dois anos e seis meses de prisão que por meio de rede social, em determinadas comunidades, praticava crime de racismo contra indígenas. Em uma das mensagens, ele escreveu: *“sou capaz de viver sem os índios porque eles são incapazes, não têm responsabilidade civil, portanto não existem (...). Mas alguns andam de Mercedes-Benz, têm avião etc.... No ponto de vista indígena eu concordo com a política Norte Americana, deveríamos matar todos os índios e passar a estudar a sua história ‘pos morten’ (sic)”* (G1, 2009).

Em caso de 2007, um Procurador federal foi condenado a dois anos de prisão por se declarar “skinhead” e “antissemita” e chamar negros, judeus e nordestinos de “gentalha” e “escória da sociedade”.

Uma jovem estudante de 19 (dezenove) anos de idade também foi condenada criminalmente por racismo ao postar, em 2010, no X, após a primeira eleição da então presidente Dilma Rousseff, a seguinte mensagem: “Nordestinos (sic) não é gente. Faça um favor a SP: mate um nordestino afogado!”. A pena foi de 1 ano, 5 meses e 15 dias de prisão, mas convertida em prestação de serviço comunitário e pagamento de multa.

Outros crimes que pensávamos inimagináveis serem praticados por meios eletrônicos são os crimes contra a vida. O homicídio e a lesão corporal são crimes de forma livre, ou seja, o agente criminoso pode escolher o meio para consecução da prática ilícita.

É só pensarmos nos desprezíveis atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 ao *World Trade Center* e ao Pentágono, que levaram à morte de milhares de pessoas, para chegarmos à conclusão que seria impossível ter sido realizado se todas as técnicas de ataque, estratégias, levantamentos de informações e procedimentos não tivessem a ajuda de sistemas eletrônicos.

Também podemos utilizar como exemplo as operações médicas realizadas por meio de avançados computadores e robôs que, a distância, podem culminar em erros médicos e consequentemente em crimes contra a vida culposos.



Figura 10 - Robôs realizando cirurgia  
Fonte: Shutterstock (2020)

Ainda, com o advento e popularização da Internet das Coisas, diante dos inúmeros setores alcançados, há potenciais riscos à segurança que podem ser originados pelo uso inadequado da tecnologia, em face da difícil assimilação pelo ser humano de tantas funcionalidades disponíveis em variados dispositivos ou por ataques. Isso porque não estamos mais falando apenas em riscos à segurança da informação ou em prevenção de fraudes bancárias, por exemplo.

O eventual desconhecimento de como utilizar as tecnologias disponibilizadas no mercado ou falhas nos sistemas de segurança podem acarretar em sérios riscos à integridade patrimonial das entidades e física das pessoas. Riscos de acidentes que pareciam exemplos distorcidos de histórias de ficção científica tornam-se reais na medida em que ataques cibernéticos podem fazer com que dispositivos de IoT provoquem incêndios, enfermidades, ferimentos, explosões, acidentes em meios de transporte etc.

Diante dessa notória preocupação com segurança que norteará as empresas do ecossistema de IoT, haverá elevação das tecnologias para mitigar incidentes, as quais serão um dos componentes mais prestigiados desde a criação da máquina (*security by design*). Tais premissas foram extraídas do estudo da Fecomercio.

Porém, o mais corriqueiro dos crimes contra a vida na Internet, é o previsto no Artigo 122 do Código Penal, que dispõe sobre o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio.

Em Porto Alegre - RS, um jovem de 16 anos programou a hora e o local da sua morte compartilhando isso em um site da Internet, no qual os participantes ensinaram à vítima a técnica para o suicídio, bem como incentivaram-na no momento da consumação. A matéria sobre este caso impressiona:

**MORTE DE JOVEM É ASSISTIDA EM FÓRUM NA INTERNET**

Um jovem de 16 anos, morador do bairro São Geraldo, em Porto Alegre (RS), planejou a hora e o local de sua morte e compartilhou o momento do seu suicídio com outras pessoas EM UM FÓRUM VIRTUAL NA INTERNET.

Além do blog, ele participava de fóruns virtuais de discussão, entre eles, grupos que discutiam o suicídio. Foi em um desses fóruns que o adolescente encontrou pessoas que o incentivaram a levar adiante a ideia de suicídio.

Além de os participantes darem ao jovem dicas sobre a forma considerada mais eficiente para se matar, eles acompanharam, em tempo real, o momento de sua morte. O adolescente escreveu no site que tinha dúvidas. "Eu tenho duas grelhas queimando no banheiro, alguém por favor pode me dizer ... quando eu posso entrar no banheiro e deitar? Por favor, me ajudem, eu não tenho muito tempo."

As mensagens postadas em seguida, às 14h42min, incentivam a continuidade do plano. "Como você está se virando? Espero que você consiga o que você quer. Talvez você vá voltar em um momento tossindo."

(Fonte: [Morte de jovem é assistida em fórum na Internet - Cifra Club](#)).

Outra questão bastante sensível são os jogos on-line entre jovens que, de alguma forma, incitam ou estimulam alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça, um dos exemplos foi o jogo denominado **Baleia Azul**. O site UOL apresentou uma matéria, dizendo como o "jogo" funciona: o jogador recebia algumas missões diariamente, durante 50 dias, especificamente toda madrugada, e a missão final era se matar. Havia notícias de que tal desafio seria uma *fake news*.

Vale o alerta que investigações que confirmem tais práticas implicarão os envolvidos exatamente no crime do Art. 122 do Código Penal.

Acerca dos crimes de características potencialmente empresariais, temos, predominantemente, a Divulgação de Segredo e Violação de Segredo Profissional, previstos nos Artigos 153 e 154 do Código Penal, respectivamente, bem como a Concorrência Desleal, prevista no Artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº

9.279/96), pois todos os documentos e demais dados confidenciais das empresas que outrora se exteriorizavam fisicamente, agora estão migrando para o formato digital, sendo que as entidades que não se precaverem com uma forte proteção técnica e jurídica, podem acabar tendo esses dados confidenciais violados e transmitidos para terceiros de forma fácil.

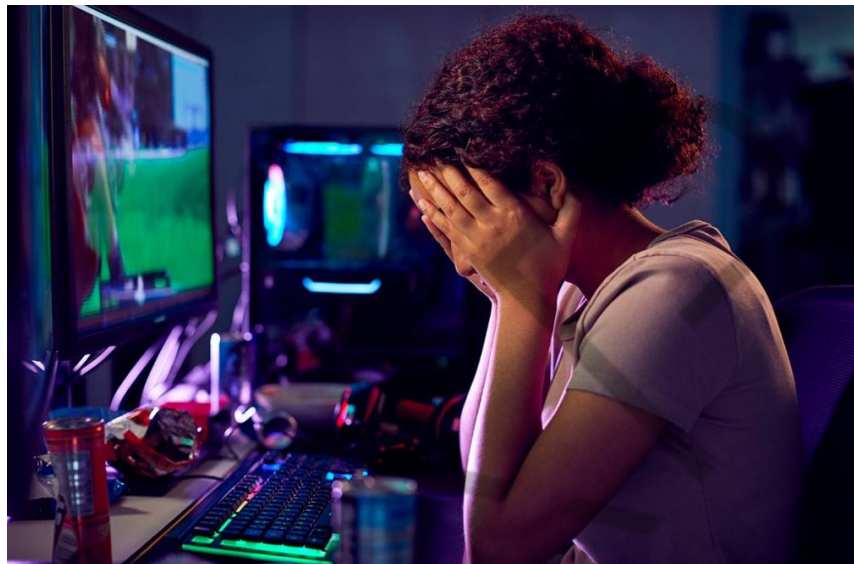


Figura 11 - Jogos *on-line*  
Fonte: Shutterstock (2020)

Assim, comete Crime de Concorrência Desleal, entre outras hipóteses, quem (Art. 195): III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato; XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos. Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.



Figura 12 - Correspondência confidencial  
Fonte: Shutterstock (2020)

O Tribunal de Justiça de São Paulo, inclusive, já tratou o tema: “Constituição de Empresa Concorrente. Praticam o crime de concorrência desleal funcionários de confiança da empresa que, durante a prestação de serviços, constituem outra empresa com a mesma finalidade daquela” (TACRIM-SP - RC- Rel. Adauto Suannes - Bol. Adv 5.483 – g.n.).

Na divulgação de segredo, conforme Art. 153 do Código Penal, alguém, sem justa causa, divulga conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial, de que é destinatário ou detentor, e cuja divulgação possa produzir dano a outrem: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Conforme §1º- A, do referido artigo, caso alguém, divulgue, sem justa causa, informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública, a pena é de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Na Violação do Segredo Profissional, conforme Art. 154 do Código Penal, alguém precisa revelar, sem justa causa, segredo, de que tem ciência, mas em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem. A pena é de detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Tais crimes guardam uma relação muito grande com a forma preventiva de proteção existente nas empresas, de acordo com as políticas de segurança da informação adotadas, vez que uma forte política interna e a proteção técnica nos

sistemas informáticos pode inibir e contê-los, conforme estudado amplamente em disciplina anterior.

Outra questão corporativa relevante está atrelada aos programas de computadores (softwares), criações decorrentes do esforço e trabalho intelectual de uma pessoa ou grupo de pessoas. A norma que protege e dispõe sobre a propriedade intelectual dos programas de computadores é a Lei nº 9.609/98.

O crime de Violação de Programa de Computador está previsto no Artigo 12 da Lei de Software (Lei nº 9.609/98), com uma expressão muito ampla, podendo englobar não só aquele que viola o software para fins de comércio (a pena é maior neste caso, conforme §1º do Artigo 12 da referida lei), mas também para aquele que copia, adquire ou compra, indevidamente, para uso próprio, bem como aquele que faz qualquer alteração sem conhecimento e consentimento do detentor dos direitos autorais.

Outra questão interessante é a aquisição de softwares irregulares para utilização dentro das empresas. Neste caso, todos aqueles (presidente, diretores, empregados, prepostos, representantes etc.) que tiverem ciência e praticarem o ilícito, poderão responder criminalmente por isso, uma vez que estarão agindo dolosamente. Segue resumo de decisão elucidando o assunto:

CRIME CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECUTAL – Programas de computador – Aquisição de software pirata – Coautoria – Delito imputado a todos os membros diretores de uma empresa – Caracterização de responsabilidade coletiva, e não objetiva – Desnecessidade de que a denúncia descreva a conduta individual de cada corréu, bastando a menção de que os agentes praticaram o mesmo fato, definido como crime.

- “Ao paciente e a todos os membros da diretoria da empresa tida como fraudadora foram imputados os fatos, seja porque teriam determinado a aquisição, seja porque teriam concordado com o uso de software pirata”.
- Responsabilidade coletiva de seus membros – A diretoria, como um todo, determinou a compra e utilização do software ou, na melhor das hipóteses, consentiu em que fosse utilizado de maneira ilegal”.

O crime de Falsa Identidade, previsto no Artigo 307 do Código Penal, ocorre quando qualquer pessoa se atribui ou atribui a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem, incriminando, *“assim, a ação de quem, verbalmente, ou por escrito, irroga, inculca ou imputa, a si próprio ou a terceira pessoa, identidade que não é a verdadeira* (Delmanto, 2002 p. 611).



Tal conduta pode ser observada em inúmeros casos, como quando alguém se utiliza da autenticação de terceiro em uma rede social para prejudicá-lo, ou quando um cracker acessa inadvertidamente uma conta bancária, visando uma possível fraude.

Acerca da interceptação de dados estáticos ou em trânsito, a nossa legislação trata e protege de forma distinta, não só a sensibilidade de cada espécie de dado ou informação, mas também o momento em que são, de alguma forma, coletados, ou seja, se já trafegaram e agora permanecem estáticos (passado), ou se ainda transitarão por algum meio de comunicação (futuro).



Figura 13 - Cracker  
Fonte: Shutterstock (2020)

A Constituição Federal dispõe, em seu Art. 5º, inc. XII, sobre a inviolabilidade de comunicações de dados, e a Lei nº 9.296/96, que o regulamenta, prevê que a interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática, ou seja, comunicações que ainda não ocorreram, entre outros requisitos, somente poderá ser determinada por ordem judicial, na investigação criminal ou na instrução processual penal, constituindo crime realizar a interceptação caso não sejam seguidos os parâmetros definidos na Lei.

Em acórdão paradigmático do STF, relatado pelo Ministro Sepúlveda Pertence, diante da alegada ilicitude da prova oriunda de busca e apreensão de computadores e disquetes em determinada empresa para análise dos dados ali existentes e apuração de ilícitos tributários, a nossa Corte Máxima entendeu que não houve quebra de sigilo das comunicações de dados (interceptação das comunicações), mas, sim, “apreensão física na qual se encontravam os dados, mediante prévia e fundamentada

decisão judicial”, asseverando que “a proteção a que se refere o Art. 5º, inc. XII, da Constituição, é da comunicação de dados e não os dados, o que tornaria impossível qualquer investigação administrativa, fosse qual fosse” (STF - HC: 83168 SC, Relator: Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Data de Julgamento: 10/05/2006, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 02-02-2007).

Assim, sempre que houver necessidade de se obter informações telemáticas ou informáticas futuras, de terceiros, por exemplo, conteúdos ainda não trafegados em uma conta de e-mail, em serviços de mensagens instantâneas, ou, até mesmo, todo o tráfego de conteúdo por meio de determinado protocolo de internet, deverão ser observados todos os requisitos previstos na Lei nº 9.296/96.

Para os procedimentos de interceptação previstos na referida Lei, a autoridade policial poderá requisitar serviços e técnicos especializados às concessionárias de serviço público, pois quando elaborada a legislação em questão, somente as concessionárias proviam serviços de comunicação.

Atualmente, como inúmeros provedores de aplicação também viabilizam a comunicação entre os usuários, também são destinatários das determinações judiciais de interceptação, gerando a enorme e importante discussão acerca da obrigação de cumprimento quando é alegada a impossibilidade técnica em razão do emprego da criptografia.



Figura 14 – WhatsApp  
Fonte: Shutterstock (2020)

Alguns casos práticos podem trazer maior assertividade ao tema: em 16 de dezembro de 2015, a ordem judicial brasileira determinou às operadoras de telefonia



a suspensão do acesso ao aplicativo *WhatsApp* no país, diante do descumprimento de comando judicial que visava obter informações e interceptar comunicações de potenciais traficantes de drogas que utilizavam referida aplicação para planejar seus ilícitos. A ordem judicial foi proferida após o *Facebook* Brasil ter descumprido a determinação com sanções pecuniárias. O cumprimento da decisão da suspensão do *WhatsApp* durou cerca de treze horas, ficando a maioria dos usuários sem acesso à aplicação até a sua reversão em segunda instância.

Não obstante à desproporcionalidade da aludida decisão, trazendo risco à economia digital diante da insegurança jurídica gerada, bem como da importância dos serviços de aplicações para a vida pessoal e profissional da população brasileira, se o *WhatsApp* presta serviços aos brasileiros, explorando o respectivo mercado, deve respeitar a legislação e as ordens judiciais brasileiras.

Ainda, se o *WhatsApp* faz parte do grupo econômico do *Facebook* - por mais que alegue ser empresa autônoma -, como tem sede no Brasil, deve a filial brasileira receber e cumprir as determinações judiciais do país, até mesmo aquelas direcionadas exclusivamente ao *WhatsApp*, inclusive por força do já mencionado Art. 11 do Marco Civil da Internet e, a partir de agosto de 2020, pelas regras da Lei Geral de Proteção de Dados. Entretanto,

Como uma empresa que tem seu produto usado por 100 milhões de habitantes em um país não se responsabiliza por ele? Como uma empresa que tem 100 milhões de usuários não tem um escritório, não tem responsável, não tem assessoria de imprensa que fala português? É muito fácil posar de dono injustiçado quando se “faz a egípcia” para determinações judiciais de um país (FERRARI, 2015).



Figura 15 - Facebook  
Fonte: Shutterstock (2020)

Na liminar que determinou o desbloqueio do WhatsApp, nos autos da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito, o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, deixou claro que “se ingressa aqui na discussão sobre a obrigatoriedade de a empresa responsável pelo serviço revelar o conteúdo das mensagens, conforme determinado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias/RJ e supostamente descumprido pelo WhatsApp, eis que isso constitui matéria de alta complexidade técnica, a ser resolvida no julgamento do mérito da própria ação”.

Independentemente da discussão técnica acerca da viabilidade ou não de quebra de criptografia, que é mundial, e de outros meios que podem ser empregados para as investigações, nos parece claro que algumas soluções são plenamente factíveis para o devido cumprimento das ordens judiciais de interceptação, como: retirar a tecnologia criptográfica somente para aquele usuário investigado ou adicionar um perfil imperceptível (*man in the middle*) em todas as comunicações do usuário **investigado**.

Porém, quando o conteúdo outrora em trânsito, repousar estaticamente em seu destino, o Art. 5º, inc. XII, da CF, e a Lei 9.276/96, saem de cena, para a entrada do inc. X, do mesmo Art. 5º, e o MCI, mais precisamente o disposto no Art. 7º, inc. III, e no Art. 10, §2º, os quais preveem a possibilidade de fornecimento do conteúdo de comunicações privadas mediante ordem judicial, seja na esfera cível ou criminal.

Nesse sentido, em decisão do STJ, acerca da Operação Lava Jato, decidiu-se que a obtenção do conteúdo de conversas e mensagens armazenadas em aparelho de telefone celular ou smartphones não se subordina aos ditames da Lei 9296/96, pois o sigilo a que se refere o aludido preceito constitucional é em relação à interceptação telefônica ou telemática propriamente dita, ou seja, é da comunicação de dados, e não dos dados em si mesmos. “Na pressuposição da ordem de apreensão de aparelho celular ou smartphone está o acesso aos dados que neles estejam armazenados, sob pena de a busca e apreensão resultar em medida írrita, ou seja, nula, sem efeito, dado que o aparelho desprovido de conteúdo simplesmente não ostenta virtualidade de ser utilizado como prova criminal” (Brasil, 2016b).

O mesmo STJ, em caso envolvendo a apreensão de aparelho celular juntamente com a prisão em flagrante do investigado por tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes, em que a investigação policial acessou, sem ordem judicial

para tal finalidade, conversas na aplicação WhatsApp existentes no dispositivo, entendeu ser ilícita a prova justamente pelo fato de não haver ordem judicial, em que pese a validade da apreensão do aparelho, ponderando que “o celular deixou de ser apenas um instrumento de conversação pela voz à longa distância, permitindo, diante do avanço tecnológico, o acesso de múltiplas funções, incluindo, no caso, a verificação da correspondência eletrônica, de mensagens e de outros aplicativos que possibilitam a comunicação por meio de troca de dados de forma similar à telefonia convencional” (Brasil, 2016c).

Quanto aos crimes no caso de violação de comunicações, o art. 10, da Lei 9.296/96, dispõe sobre o ilícito quando elas estiverem em trânsito, e a Lei 12.737/12, conhecida como Lei Carolina Dieckmann, quando estáticas: “Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas...”

Em um julgamento bastante relevante acerca do tema, em demanda envolvendo réu que teria acessado o provedor de serviço de correio eletrônico da ex-esposa, abrindo as comunicações a ela dirigidas de modo reiterado e continuado, realizando monitoramento das mensagens privadas sem autorização judicial, discutiu-se acerca da aplicabilidade do tipo penal do Art. 10, da Lei 9.296/96, pois as mensagens supostamente acessadas não estariam mais em trânsito quando do ingresso indevido. Ainda em sede de Recurso Especial de *habeas corpus*, o STJ entendeu que, em razão das comunicações informáticas e telemáticas conterem desdobramentos entre as etapas de emissão e recepção da mensagem, podem ser interceptadas em qualquer uma dessas etapas do processo comunicativo, no caso diretamente no provedor de serviço de correio eletrônico, havendo interceptação sempre que a mensagem for acessada antes de ser recebida e lida por seu legítimo destinatário, “momento em que efetivamente se encerra o processo comunicacional”.

Portanto, não há qualquer obrigação legal de guarda prévia de conteúdo de comunicações, que, se já trafegadas e por qualquer motivo armazenadas, devem ser fornecidas pelo respectivo provedor mediante ordem judicial oriunda da esfera cível ou criminal. Caso tais informações sejam obtidas de forma ilícita, mediante invasão do dispositivo informático, há crime previsto no art. Art. 154-A, §3º, da Lei 12.737/12. Quanto se tratar de fluxo de informações futuras, a eventual interceptação somente

poderá se dar por meio de ordem judicial na esfera criminal, para investigação de crimes puníveis com pena de reclusão, entre outros requisitos. No caso de qualquer mecanismo que possibilite interceptar o fluxo telemático ou informático de terceiros, o ilícito é o previsto no art. 10 da Lei 9.296/96.

O ilícito de Quebra de Sigilo Bancário é disciplinado no Artigo 10 da Lei Complementar nº 105/2001, que assim dispõe:

Art. 10. A quebra de sigilo, fora das hipóteses autorizadas nesta Lei Complementar, constitui crime e sujeita os responsáveis à pena de reclusão, de um a quatro anos, e multa, aplicando-se, no que couber, o Código Penal, sem prejuízo de outras sanções cabíveis (BRASIL, 2001).

Assim, somente com o ato dos fraudadores acessarem os extratos das contas, por exemplo, estarão incorrendo no crime de Quebra de Sigilo Bancário.

Em sentença proferida nos autos de um procedimento versando sobre o assunto (Justiça Federal do Tocantins – 1ª Vara – Processo n.º 2004.43.00.001823-3), foi decidido: “Por fim, incorreram, também, no tipo previsto no art. 10 da Lei Complementar nº 105/2001, por terem violado o sigilo bancário de inúmeras pessoas.”

O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC nº 40.437, por meio do Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, no processo em que os réus são acusados de Estelionato, Formação de Quadrilha e Quebra de Sigilo Bancário, foi mantida a prisão cautelar, nos seguintes termos:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. ARTS. 171, § 3º, 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E 10 DA LEI COMPLEMENTAR 105/2001. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA. FRAUDES PELA INTERNET. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.

1. A prova da materialidade do delito (desvio de recursos via internet) e os veementes indícios de autoria, aliados à necessidade precípua de garantia da ordem pública e econômica (proteção do meio social da ação ilícita dos membros da quadrilha) justificam o decreto de prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrada satisfatoriamente a sua necessidade, não havendo falar em constrangimento ilegal.

2. Com efeito, a facilidade de uso pelo paciente de programa de computador capaz de capturar senhas e contas-correntes por meio da internet, movimentando recursos expressivos e trazendo prejuízo a inúmeras vítimas autoriza a custódia cautelar, inclusive por conveniência da instrução criminal.

3. Por outro lado, conforme pacífico magistério jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não garantem o direito à revogação da custódia cautelar, tendo em vista que a necessidade de sua manutenção restou demonstrada pela presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

4. Ordem denegada. " (g.n.).

Adentrando aos crimes contra o patrimônio, no Estelionato, o criminoso emprega a fraude e a própria vítima, ludibriada, lhe entrega o bem. Previsto no Artigo 171 do Código Penal, exige a vantagem ilícita e prejuízo alheio, relacionados à fraude e ao erro que esta provocou.

Já no furto mediante fraude, previsto no Artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, a fraude é empregada para tirar a vigilância da vítima e o criminoso poder subtrair o bem.

Segundo MIRABETE,

A fraude é o meio enganoso, o embuste, o ardil, o artifício empregado pelo agente para subtrair a coisa alheia. Comete qualificado pelo emprego de fraude quem logra ser admitido no local onde pratica a subtração afirmando, falsamente, tratar-se de funcionário de concessionário de serviço público (RT 451/418); que distrai o balconista mandando-o em busca de mercadoria para subtrair outra; que se apresenta como convidado em uma festa para penetrar na residência em que vai furtar (MIRABETE, 2004, p. 233).

A decisão mais importante acerca de fraude via Internet Banking está no voto da Exma. Sra. Ministra Laurita Vaz, que no Conflito de Competência Nº 67.343 - Go (2006/0166153-0), dispõe que os casos ora estudados se tratam de furto mediante fraude e não estelionato:

**"EMENTA**

**CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENAL E PROCESSO PENAL. FRAUDE ELETRÔNICA NA INTERNET. TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO DE CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE QUE NÃO SE CONFUNDE COM ESTELIONATO. CONSUMAÇÃO. SUBTRAÇÃO DO BEM. APLICAÇÃO DO ART. 70 DO CPP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARANAENSE.**

1. O furto mediante fraude não se confunde com o estelionato. A distinção se faz primordialmente com a análise do elemento comum da fraude que, no furto, é utilizada pelo agente com o fim de burlar a vigilância da vítima que, desatenta, tem seu bem subtraído, sem que se aperceba; no estelionato, a fraude é usada como meio de obter o consentimento da vítima que, iludida, entrega voluntariamente o bem ao agente.

2. Hipótese em que o agente se valeu de fraude eletrônica para a retirada de mais de dois mil e quinhentos reais de conta bancária, por meio da "Internet Banking" da Caixa Econômica Federal, o que ocorreu, por certo, sem qualquer tipo de consentimento da vítima, o Banco. A fraude, de fato, foi usada para burlar o sistema de proteção e de vigilância do Banco sobre os valores mantidos sob sua guarda. Configuração do crime de furto qualificado por fraude, e não estelionato.

3. O dinheiro, bem de expressão máxima da ideia de valor econômico, nos dias de hoje, como se sabe, circula em boa parte no chamado "mundo virtual" da informática. Esses valores

recebidos e transferidos por meio da manipulação de dados digitais não são tangíveis, mas nem por isso deixaram de ser dinheiro.

O bem, ainda que de forma virtual, circula como qualquer outra coisa, com valor econômico evidente. De fato, a informação digital e o bem material correspondente estão intrínseca e inseparavelmente ligados, se confundem. Esses registros contidos em banco de dados não possuem existência autônoma, desvinculada do bem que representam, por isso são passíveis de movimentação, com a troca de titularidade. Assim, em consonância com a melhor doutrina, é possível o crime de furto por meio do sistema informático.

4. A consumação do crime de furto ocorre no momento em que o bem é subtraído da vítima, saindo de sua esfera de disponibilidade. No caso em apreço, o desapossamento que gerou o prejuízo, embora tenha se efetivado em sistema digital de dados, ocorreu em conta corrente da Agência Campo Mourão/PR, que se localiza na cidade de mesmo nome. Aplicação do art. 70 do Código de Processo Penal.

5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Federal de Campo Mourão - SJ/PR.”

Ademais e por fim, depois de mais de uma década de discussão no Congresso Nacional acerca da tipificação de novas criminais diante da evolução tecnológica, após o vazamento de fotos íntimas e privadas da atriz Carolina Dieckmann, foi sancionada a Lei 12.737/2012, a qual define novos crimes, como a invasão de dispositivo informático, a difusão de código malicioso, a obtenção e transmissão indevida de dados, o controle indevido de dispositivos alheios, entre outros. Vejamos:

#### Invasão de dispositivo informático

Art. 154-A. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa (BRASIL, 2012).

Registra-se que, para caracterizar o crime em questão, não basta existir a invasão, mas também é necessário a violação indevida de um mecanismo de segurança, como senha, biometria ou criptografia.

Ainda, também é preciso comprovar que a finalidade da invasão era obter, adulterar ou destruir dados ou informações, o que pode ser difícil no caso de alguém acessar o dispositivo, violando um sistema de segurança, para apenas espiar arquivos.

Ademais, no fim do Art. 154-A também há a conduta criminosa de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita, como nossos casos de alteração de configuração para abrir determinadas portas tecnológicas, visando algum tipo de benefício indevido.

Seguindo, a Lei também prevê como crime:

“§ 1º Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida no caput” (Brasil, 2012).

Ou seja, o ataque denominado *WannaCry Ransomware* que bloqueia o acesso a arquivos e pede um resgate financeiro em troca da sua liberação, aproveitando a ausência de atualização do sistema operacional Windows, estaria enquadrado no crime em questão, além do crime de extorsão (art. 158 do Código Penal), pois alguém está, mediante grave ameaça, com o intuito de obter para si vantagem econômica, a fazer alguma coisa.

Vejamos os demais crimes previstos na Lei em questão:

“§ 2º Aumenta-se a pena de um sexto a um terço se da invasão resulta prejuízo econômico” (Brasil, 2012).

Nesse caso, o prejuízo, como a delegação ou comprometimento de um arquivo, deve ocorrer no momento da invasão, pois caso ocorra depois, possivelmente estaremos diante do crime de furto mediante fraude, já exposto anteriormente.

§ 3º Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, ou o controle remoto não autorizado do dispositivo invadido: Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave (BRASIL, 2012).

Como já comentado, esse crime ocorre quando as informações já foram armazenadas e estão estáticas no dispositivo. Além disso, também há a conduta de controlar o dispositivo invadido, independentemente da finalidade.

§ 4º Na hipótese do § 3º, aumenta-se a pena de um a dois terços se houver divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro, a qualquer título, dos dados ou informações obtidas (BRASIL, 2012).

Razoável o aumento de pena no caso de divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro dos dados ou informações obtidos com a invasão.

Ainda, a referida Lei trouxe em seu bojo outro tipo penal puro, que visa punir eventuais ataques a infraestruturas críticas da sociedade, como a rede elétrica, de água, de transporte e até o sistema financeiro:



Interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, informático, telemático ou de informação de utilidade pública.

Art. 266.

§ 1º Incorre na mesma pena quem interrompe serviço telemático ou de informação de utilidade pública, ou impede ou dificulta-lhe o restabelecimento.

§ 2º Aplicam-se as penas em dobro se o crime for cometido por ocasião de calamidade pública (BRASIL, 2012).

Com esses novos tipos penais, a iniciativa privada, as forças de segurança pública, em conjunto com o Poder Judiciário, e o Ministério Público podem combater de forma mais apropriada esses delitos, pois não será mais necessário adaptar determinados tipos penais já existentes aos crimes eletrônicos e informáticos, o que tornava incerta a condenação de grande parte das condutas maliciosas.

## REFERÊNCIAS

AROCENA, G. A. De los delitos informáticos. *In*: Semanário Jurídico. **Fallos y doctrina**: Tomo 77. Comercio & Justicia Editores S.A. 1997. Córdoba. p. 421-427.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil**: texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações determinadas pelas Emendas Constitucionais de Revisão nos 1 a 6/94, pelas Emendas Constitucionais nos 1/92 a 91/2016 e pelo Decreto Legislativo no 186/2008. – Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2016. 496 p. Disponível em: <[https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88\\_Livro\\_EC91\\_2016.pdf](https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf)>. Acesso em: 29 ago. 2024.

BRASIL. **Código de processo penal**. Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2017(b). 187 p. Disponível em: <[https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/529749/codigo\\_de\\_processo\\_penal\\_1ed.pdf](https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/529749/codigo_de_processo_penal_1ed.pdf)>. Acesso em: 29 ago. 2024.

BRASIL. **Código penal**. Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2017(a). 138 p. Disponível em: <[https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/529748/codigo\\_penal\\_1ed.pdf](https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/529748/codigo_penal_1ed.pdf)>. Acesso em: 29 ago. 2024.

BRASIL. **Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001**. Dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras e dá outras providências. Brasília: Diário Oficial da União, 2001. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/LEIS/LCP/Lcp105.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp105.htm)>. Acesso em: 29 ago. 2024.

BRASIL. **Lei nº 11.829, de 25 de novembro de 2008**. Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente, para aprimorar o combate à produção, venda e distribuição de pornografia infantil, bem como criminalizar a aquisição e a posse de tal material e outras condutas relacionadas à pedofilia na internet. Brasília: Diário Oficial da União, 2008. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_Ato2007-2010/2008/Lei/L11829.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11829.htm)>. Acesso em: 29 ago. 2024.

BRASIL. **Lei nº 12.737, de 30 de novembro de 2012**. Dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; e dá outras providências. Brasília: Diário Oficial da União, 2012. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2011-2014/2012/lei/l12737.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12737.htm)>. Acesso em: 29 ago. 2024.

BRASIL. **Lei nº 13.185 de 6 de novembro de 2015**. Institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying). Brasília: Diário Oficial da União, [2015]. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2015-2018/2015/lei/l13185.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13185.htm)>. Acesso em: 29 ago. 2024.

BRASIL. **Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984.** Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, e dá outras providências. Brasília: Diário Oficial da União, 1984. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto-lei/del2848.htm#:~:text=Entende%2Dse%20em%20leg%C3%ADtima%20defesa,direito%20seu%20ou%20de%20outrem.&text=Excesso%20culposo-,Par%C3%A1grafo%20C3%BAnico.,%C3%A9%20pun%C3%ADvel%20como%20crime%20culposo](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm#:~:text=Entende%2Dse%20em%20leg%C3%ADtima%20defesa,direito%20seu%20ou%20de%20outrem.&text=Excesso%20culposo-,Par%C3%A1grafo%20C3%BAnico.,%C3%A9%20pun%C3%ADvel%20como%20crime%20culposo)>. Acesso em: 29 ago. 2024.

BRASIL. **Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989.** Define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Brasília: Diário Oficial da União, 1989. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l7716.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7716.htm)>. Acesso em: 29 ago. 2024.

BRASIL. **Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990.** Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Brasília: Diário Oficial da União, [1990]. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l8069.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm)>. Acesso em: 29 ago. 2024.

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.** Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília: Diário Oficial da União, 1996. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm)>. Acesso em: 29 ago. 2024.

BRASIL. **Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996.** Regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 5º da Constituição Federal. Brasília: Diário Oficial da União, 1996. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9296.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9296.htm)>. Acesso em: 29 ago. 2024.

BRASIL. **Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998.** Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências. Brasília: Diário Oficial da União, 1998. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L9609.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9609.htm)>. Acesso em: 29 ago. 2024.

BRASIL. **Lei no 10.764, de 12 de novembro de 2003.** Altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Brasília: Diário Oficial da União, [2003]. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/2003/L10.764.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.764.htm)>. Acesso em: 29 ago. 2024.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso em habeas corpus.** Número do Processo (Original/CNJ): 5027497-90.2016.4.04.0000. 2016a. Relator Ministro Félix Fischer, 5ª turma, julgado em 15 setembro de 2016. Disponível em: <[http://www.omci.org.br/m/jurisprudencias/arquivos/2016/stj\\_5027497902016404000\\_0\\_15092016.pdf](http://www.omci.org.br/m/jurisprudencias/arquivos/2016/stj_5027497902016404000_0_15092016.pdf)>. Acesso em: 29 ago 2024.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso em Habeas Corpus.** Número do Processo (Original/CNJ): 0007083-93.2014.8.22.0000. Relator Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, Julgado em 19 de abril 2016b. Disponível em: <<http://www.omci.org.br/jurisprudencia/98/acesso-ao-whatsapp-de-celular-apreendido/>>. Acesso em: 29 ago. 2024.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 1ª região TRF-1. **Apelação criminal:** ACR 1823 TO 2004.43.00.0011823-3. Disponível em: <[https://trf-](https://trf-1823.to.trf1.jus.br/)

[1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/2240658/apelacao-criminal-acr-1823-to-20044300001823-3/inteiro-teor-100749140?ref=juris-tabs](http://1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/2240658/apelacao-criminal-acr-1823-to-20044300001823-3/inteiro-teor-100749140?ref=juris-tabs)>. Acesso em: 29 ago. 2024.

CERT.BR. **Cartilha de Segurança para Internet**. Disponível em: < [Cartilha de Segurança para Internet – Versão 4.0 \(cert.br\)](http://cert.br) >. Acesso em: 29 ago. 2024.

CONJUR. **Advogado quer indenização de empresas que enviam spams**. 2001. Disponível em: <[https://www.conjur.com.br/2001-abr-30/privacidade\\_internauta\\_invadida\\_spammers?pagina=5](https://www.conjur.com.br/2001-abr-30/privacidade_internauta_invadida_spammers?pagina=5)>. Acesso em: 29 ago. 2024.

DELMANTO, C. Código Penal Comentado. 6ª ed. Rio de Janeiro: Renovar. 2002.

E-DIREITO. **Justiça do Pará condena quadrilha de hackers**. 2005. Disponível em: <<http://edireitonet.blogspot.com/2005/05/justia-do-par-condena-quadrilha-de.html>>. Acesso em: 29 ago. 2024.

FECOMERCIO.SP. Conselho Superior de Direito. **O que é IoT**. Disponível em: <<http://www.fecomercio.com.br/pesquisas/estudo/internet-das-coisas-iot>>. Acesso em: 29 ago. 2024.

FERRARI, B. **Os brasileiros é que deveriam estar chocados com o WhatsApp e o Facebook**. Revista Época. 17 dez. 2015. Disponível em <<http://epoca.globo.com/vida/experiencias-digitais/noticia/2015/12/os-brasileiros-e-que-deveriam-estar-chocados-com-o-facebook.html>>. Acesso em: 29 ago. 2024.

FERREIRA, I. S. **Direito e internet: aspectos jurídicos relevantes**. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2005.

JUSTIÇA do Pará condena internauta por racismo contra índios no Orkut. **G1**, 2009. Disponível em: <<http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,,MUL1279292-6174,00-JUSTICA+DO+PARA+CONDENA+INTERNAUTA+POR+RACISMO+CONTRA+INDI+OS+NO+ORKUT.html>>. Acesso em: 29 ago. 2024.

LOMAS, N. **Encryption under fire in Europe as France and Germany call for decrypt law**. 24 ago. 2016. Disponível em: <<https://techcrunch.com/2016/08/24/encryption-under-fire-in-europe-as-france-and-germany-call-for-decrypt-law/>>. Acesso em: 29 ago. 2024.

MANZUR, C. L. Chile: los delitos de Hacking en sus diversas manifestaciones, **Revista Electrónica de Derecho Informático**, n. 21, abril de 2000. Disponível em: <<https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/delitos-hacking-diversas-manifestaciones-107511>>. Acesso em: 29 ago. 2024.

MIRABETE, J. F. **Manual do Direito Penal**. 22. ed. São Paulo: Editora Atlas. 2004. 2 v.

OLIVEIRA JÚNIOR, J. B. C. de. A Internet e os "novos" crimes virtuais. A fronteira cibernética. **Revista Jus Navigandi**, n. 51, 1 out. 2001. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/2097>>. Acesso em: 29 ago. 2024.